

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7212/2555

นายถาวร บุตรศรี
นายสัมฤทธิ์ พุทไธวัน
นายพิบูลย์ สุวรรณศรี

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4), มาตรา 2 (15), มาตรา 202

โจทก์ฟ้องคดีนี้โดยเห็นว่าโจทก์ได้รับความเสียหายเป็นพิเศษอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดของจำเลย ถือเป็นการใช้สิทธิส่วนตัวของโจทก์ในฐานะเป็นผู้เสียหาย มิใช่เป็นการฟ้องคดีแทนหรือทำการแทน อบต.ทุ่งคลอง ซึ่งเป็นนิติบุคคลโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่นายก อบต.ทุ่งคลอง แต่อย่างใด เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์ในฐานะคู่ความในคดีย่อมมีสิทธิที่จะอุทธรณ์โต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้น การที่ผู้ร้องซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.ทุ่งคลอง แทนโจทก์ซึ่งหมดวาระไปแล้วมายื่นคำร้องขอถอนอุทธรณ์แทน อบต.ทุ่งคลอง ซึ่งมีคู่ความในคดี ย่อมไม่มีผลเป็นการถอนอุทธรณ์ของโจทก์

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว คดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 4 ผู้ร้องยื่นคำร้องขอถอนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 4 มีคำสั่งอนุญาตให้ถอนอุทธรณ์ และให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความของศาลอุทธรณ์ภาค 4

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 4 อนุญาตให้ผู้ร้องถอนอุทธรณ์เป็นการชอบหรือไม่ เห็นว่า โจทก์ฟ้องคดีนี้โดยเห็นว่า โจทก์ได้รับความเสียหายเป็นพิเศษอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดของจำเลย ถือเป็นการใช้สิทธิส่วนตัวของโจทก์ในฐานะเป็นผู้เสียหาย มิใช่เป็นการฟ้องคดีแทนหรือทำการแทนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคลอง (อบต.ทุ่งคลอง) ซึ่งเป็นนิติบุคคลโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่นายก อบต.ทุ่งคลอง แต่อย่างใด เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์ในฐานะคู่ความในคดีย่อมมีสิทธิที่จะอุทธรณ์โต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้นต่อศาลอุทธรณ์ภาค 4 การที่ผู้ร้องซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.ทุ่งคลอง แทนโจทก์ซึ่งหมดวาระไปแล้วมายื่นคำร้องขอถอนอุทธรณ์แทน อบต.ทุ่งคลอง ซึ่งมีคู่ความในคดี จึงไม่มีผลเป็นการถอนอุทธรณ์ของโจทก์ ไม่ชอบที่ศาลอุทธรณ์ภาค 4 จะใช้ดุลพินิจในการสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ถอนอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 202 ไม่ได้ การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 4 มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องถอนอุทธรณ์ จึงเป็นการไม่ชอบ ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษายกคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 4 ที่อนุญาตให้ผู้ร้องถอนอุทธรณ์และให้ยกคำร้องขอถอนอุทธรณ์ของผู้ร้อง ให้ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิจารณาอุทธรณ์ของโจทก์แล้วมีคำพิพากษารูปคดีต่อไป

(สมชาย สีนเกษม-ทัศนีย์ จันสัจจชัย ธรรมเกณท์-ชัชวาล บุญนา)

ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ - นายทวีพจน์ สุรนิจ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ2007/2550

ต้น

หมายเหตุ